

א) [בכתי"י והולד, וכן בהמשך העמוד בכל מקום שלפניו הולד בכתי"י והולד]. ב) [לקמן עב: ע"ש אמנם בתוספתא פ"ה ה"ג אחת להדיא גר מותר במזורה והולד ממזר דברי רבי יוסי] וכי"ז הוא בכתי"י, ועי' מהרש"א ולפנינו הוגה ע"פ המהרש"ל, א) [לקמן עב: תוספתא סס, ד] [לעיל סד, לקמן עד: ע"ג, ח] יצאנו עת"ה, א) [סס:]; א) [בכתי"י "הולד הולך אחר"י], ח) [גדל"ל ואזו זו כהנת], ט) [ג"ל דיוול, להם כתיב, וכו"ה בפסוק (דברים סס) ויבטחם סס, א) [ג"ל הוא, רש"י], א) [ע"ג], ט) [ג"ל ודביק, רש"י], ט) [ה"ל] יצאנו עת"ה, ויחזק ע"פ מהרש"ל, ויחזקו המהרש"א, ולמהרש"א ג"ל לאחיו ממזורת, רש"י, ט) [בדלקמן עג ע"ה], א) [בדפ"ר דיוול, וכו"ג], ט) [גדל"ל הא], א) [בדפ"ר דהא, וכו"ג, כדפ"ר], ב) [בדלקמן עמוד ב,]

מוסף רש"י

גר שנשא ממזרת הולד ממזר. דכתיב לו הך אחר פסולו [קדמן עב:]. דאמר גר לא ישא ממזרת. קסבר דקהל גרים איקרי קהל (שם). באומות הלך אחר הובר. בשבע אומות לענין לא תחיה כל נשמה, הך אחר הכי"ס, נתגייירו הלך אחר הפגום שבשניהם. לענין יוספין. (יבמות עח:).

מוסף תוספות

א. מצרי שני או גר עמוני דמורה דלא איקרי קהל. מוס' ה"ה"ש.

גמ' גר שנשא ממורת

דיש קידושין ואין עזירה. דגר מותר בממזרת לר' יוסי דאמר קהל גרים לא מקרי קהל לקמן

בפרק בתרא (דף עג:). ונסיגה. גבי קידושין ויש עזירה במתני' כהני אלמנה לכ"ג: כל מקום דסיפא. דיש קידושין ויש עזירה כל מקום כללם משמע לאחיו הך דלא פירש לה כהניא: ואיצטעיס גר מותר בממזרת ודקשיא לך כללם היא מתניתין לאו כללם כייל דלהכי תנא כה ואזיו זו היא כהנת ולויה כו' למימרא דהני הוא דהולד הולך אחר הזכר אבל יש אחרים אע"פ שיש קידושין ואין עזירה הולד הולך אחר הפגום: ואזיו זו וסו לא.

כלומר אם כן דאזיו זו דוקא אבל מידי אחרינא לא אזיל אחר הזכר גבי יש קידושין ואין עזירה: והרי חלל וכו'. ותנן לקמן (דף עג, עב) דת חלל זכר פסולה לכהונה אלמא אחר הזכר הוא ומיקרי חללה: כדפי' דוספאי ס"ג. לתנא דידן דאמר (שם) בנות ישראל מקוה טהרה לחללין ובתה כשרה לכהונה: והרי ישראל שנשא חללה דיש קידושין ואין עזירה. דלא אסורה אללא לכהניס והולד הולך אחר הזכר דתנן לקמן (שם) דתו כשירה לכהונה ולא אמרינן חללה היא כפגום שבשניהם: ונסיגה כהניא. גבי כהנת לויה וישראלית. ומשני משום דלא מתני לה אינה נישנית לו לתנא עס השאר בלשון קצר דימנא ואזיו) כהנת לויה וישראלית וחללה שנשא לכהן ללוי וישראל דמשמע חללה נמי לכהן אין עזירה: והאיכא. יש קידושין ואין עזירה דהולד הולך אחר הזכר הא דרבה בר בר חנה: מצרי שני. שנתגייר

אזיו: מצרים ראשונה. שנתגיירה היא: כנה שלישי. ומותר לישא ישראלית כדכתיב (דברים כג) דור שלישי יצא להם לכיון דיש קידושין ואין עזירה לבית אבותם קרינא ביה כישראל. והא דאמרינן ביצמות (דף עח). להם הלך אחר פסולן היינו לענין ישראל שנשא מצרים או מצרי שנשא ישראלית דיש קידושין ויש עזירה עד שלשה דורות הולד הולך אחר המצרי ט' דיוולדו להם כתיב ואחריהם הולכים הולדות אבל לענין מצרי ומצרים לא מגמר לן האזי להם מידי דהא בתרייהו להם קרינא ביה ו' והוא מצרי והיא מצרים: ולרב דמי. דאמר ביצמות בפרק הערל (דף עח). דשני הוא ויליף לה מאשר יולדו הכתוב תלואו בלידה למימרא דבתר אימיה שדינן ליה מדללא כתיב אשר יולדו: והאיכא. גבי יש קידושין ואין עזירה הולד הולך אחר הפגום הא דכי אחא רבין וכו' באומות הלך אחר הזכר איש ואשה הבאים משני אומות [בדלקמן] ט' נגייירו. דיש קידושין ואין עזירה: הולד הולך אחר הפגום. בדלקמן בשמעתינ ומתניתין מני הולד הולך אחר הזכר: תנא אזיו זו. דרישא למעוטי ולאשמועינן דמתני' לא כללם כייל. ומרישא דמילתיה דרבין ליכא לאקשויי למימר ונתנייה במתניתין גבי הולד הולך אחר הזכר דמתניתין גיש קידושין מיירי והני דלא נתגייירו אין כאן קידושין: האי מאי. אסוגיא דשמעתין פריך דשנינן לעיל ואי בעית אימנא רבי יוסי היא אי אמרת בשלמא רבי יהודה היא דאמר גר אסור בממזרת לפיכך בנו הולך אחר הפגום כדין כל מקום שיש קידושין ויש עזירה איכא לתרזי כל מקום דמתניתין לאחיו מאי ואזיו זו למעוטי מאי כל מקום דרישא לאחיו ישראל שנשא חללה דבתו כשרה דהולד הולך אחר הזכר: ודרבה בר בר חנה. מצרי שני שנשא מצרים ראשונה דיש קידושין ואין עזירה לפיכך הולד שלישי: ואזיו זו למעוטי דרב דימי ודביק. כלומר ואזיו זו דרישא דמשמע אבל בעלמא לא אזיל אחר הזכר אי ס"ל כרב דימי דאף מצרי שני שנשא מצרים ראשונה כנה שני אשמועינן אזיו זו דמתניתין למעוטי הא דלא אזיל בתר זכר וכל מקום דרישא לא תיתי אללא ישראל שנשא חללה וכדדביק דאמר נתגייירו הלך אחר הפגום ולא אזיל אחר זכר ואף על גב דאין עזירה ואי ס"ל כרבה בר בר חנה

האומר פרק שלישי קידושין

סו.

מתני' ר' יהודה היא. הקשה ה"ר יעקב מקוץ לר' יהודה נמי איכא למיפרך הרי גר מצרי^א שנשא ממזרת דיש קידושין ואין עזירה כדאמר לקמן (דף עד:). דמודה הוא בפסולי קהל דהיינו גר מצרי דמותר בממזרת ואפ"ה אמר דהולד הולך אחר הפגום והוי ממזר ותיפרך ר"י בר אברהם דהגמרא לא נחית לאקשויי אא"כ יש אחד מהם כשר כגון גר כשר הראוי לצא בקהל שנשא ממזרת דהכי משמע ליה השתא דיש קידושין ואין עזירה וגר מצרי שנשא ממזרת שניהם פסולים ולכך לא רצה להקשות מימיה מיהו בתר הכי פריך ממצרי אף על גב דאזינו כשר לצא בקהל וה"ה דהוה מני למיפרך ממצרי שנשא ממזרת אללא דפריך ליה שפיר:

ונתנייה. פי' צסיפא תנא כל מקום לאחיו ולא פריך ולנתנייה כהדיא כדפריך בסמוך לכיון דקצר גר אסור בממזרת דאיקרו קהל הוי קצת בכלל ממזרת ונתניה לישראל דמני במתניתין ולא צריך למיתנייה במתניתין טפי כולי האי ומ"מ אינטרדך למיתני כל מקום דאי לאו הכי לא הוה מני לאחיו ט' (אלא) ממזרת ונתניה לישראל לבד:

והרי חלל שנשא בת ישראל וחולד הולך אחר הזכר. פירוש שהוא חלל כמו אזיו וא"ת מאי פריך מה דהבין פסול לאו משום דאזלינן בתר הזכר לחודיה אללא משום דנקבה פגומה שהיא אמו שהזכר פוסלה צביאתו והוי חללה ויש לומר דע"כ פסולו של בן לאו משום פסול דנקבה הוא דהא ישראל שנשא חללה יוכיח שבתו כשרה לכהונה ואף על גב שאמה פסולה אם כן משמע דאזלינן דוקא בתר הזכר לכן פריך שפיר:

הא מני ר' דוסתאי דאמר בנות ישראל ב'. וא"ת אמאי לא משני תנא כל מקום לאחיו כדאמרינן על ישראל שנשא חללה ויש לומר דא"כ מצינו למיפרך ונתנייה כהדיא ולא מני נמי לשניי משום דלא מתני לה דהיכי נתנייה כדאמרינן בסמוך דהא דהאי מני למיתני במתניתין כהנת שנשאת לכהן וללוי ולישראל ולחלל שהרי לא הוזהרו כשרות לינשא לפסוליס ט':

בנה שלישי הוי. פירש בקונטרס ומותר לישא ישראלית כדכתיב (דברים כג) דור שלישי יצא להם לכיון דיש קידושין ואין עזירה לבית אבותם קרינא ביה כישראל והא דקאמר ביצמות (דף עח). להם הלך אחר פסולן היינו לענין ישראל שנשא מצרים או מצרי שנשא ישראלית דיש קידושין ויש עזירה עד ג' דורות הולד הולך אחר המצרי ט' דיוולדו להם כתיב אחריהם הולכים הולדות אבל במצרי ומצרים לא מייגמר לן ט' הא להם מידי דהתם ט' בתרייהו להם קרינא ביה הוא מצרי והיא מצרים עכ"ל ודקדק הר"ם דלא חימא דוקא ישראל שנשא מצרים שייך לומר הלך אחר פסולן לפי שאין שניהם פסולין אבל בשניהם פסולין לא שייך לומר הלך אחר פסולן דשניהם פסולים שהרי עמומי ומצרים שניהם פסולים והולכים אחר הפגום ט' אללא הדבר תלוי בזה כשהם משני עממים שייך לומר כן דקרא בשני עממים איירי וקאמר הלך אחר הפסול שצכל עס ועס אבל כששניהם מעם אחד לא שייך לומר כן:

ב"ב מקום דרישא לאחיו ישראל שנשא חללה ודרבה בר בר חנה ואזיו זו למעוטי דרבין ורב דימי. פירוש או אז קמי כלומר אי אחיא כל מקום דרישא לאחיו מילתא דרבה בר בר חנה א"כ אחיא אזיו זו למעוטי דרבין אבל לא דרב דימי משום דהא דרב דימי לימא כיון דמילתא דרבה בר בר חנה אימא שהרי דברי זה סותרים את דברי זה דרבה בר בר חנה קאמר מצרי שני שנשא מצרים ראשונה כנה שלישי ולדברי רב דימי אינו אללא שני ואי לא אחיא כל מקום דרישא לאחיוי מילתא דרבה בר בר חנה משום דלית הילכתא כוותיה א"כ נובל לומר דאזיו זו דרישא אחי למעוטי ההיא דרב דימי: מנא

מיייתין ליה מכל מקום דרישא ואזיו זו למעוטי דרבין לחודא:

כל

עין משפט ונר מצוה

קא א מיי פט"ו מהל' אסורי ביאה הל' ז טוש"ע אה"ע סימן ד סעיף כב:

קב ב ג מיי פרק י"ט מהל' אסורי ביאה הלכה יד טוש"ע אה"ע סימן ח סעיף ב:

קג ד מיי שם פ"ב הלכה כ סמג לאהין קצ קטו טוש"ע שם סימן ד סעיף ו:

קד ה מיי שם הלכה כא סמג שם טוש"ע שם סעיף ו:



תוס' ר"י הזקן

גמ'. נישא ממזרת. דקהל גרים לא איקרי קהל לר' יוסי. מצרי [שני]. שנתגייר אביו ונמצא שהוא שני. ראשונה. שנתגיירה היא. שלישי. ומותר לישראל דכתיב (דברים כג, ט) דור שלישי יבא להם בקהל ח'.